

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 435/2536 พนักงานอัยการ กรมอัยการ  
นาย คำ แหง ณี วงศ์

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 336 ทวิ

แม้จำเลยขับรถยนต์คันเกิดเหตุออกนอกเส้นทางหลบไปที่อื่นเพื่อประสงค์จะ  
ลักโทรทัศน์สีของผู้เสียหายก็ตาม แต่เมื่อจำเลยมีหน้าที่ขับรถทุกขนส่งและ  
ลักเอาโทรทัศน์สีที่บรรทุกอยู่บนรถนั้นเอง การกระทำของจำเลยจึงมิใช่เป็นการลัก  
ทรัพย์โดยใช้นานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปไม่เป็น  
ความผิดตาม ป.อ. มาตรา 336 ทวิ.

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 336 ทวิ, 83  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา  
11 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 13 และให้  
จำเลยคืนโทรทัศน์ที่ลักไปหรือใช้ราคา 95,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  
335(11) วรรคสอง, 336 ทวิ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21

พศจิกายน 2514 ข้อ 13 จำคุก 6 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็น ประโยชน์แก่การพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้หนึ่งใน สามคงลงโทษจำคุก 4 ปี และให้จำเลยคืนโทรศัพท์ที่ลักไปหรือใช้ราคาจำนวน 95,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

### จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7)(11) วรรคสาม จำคุก 4 ปีลดโทษหนึ่งในสามคงจำคุก 2 ปี 8 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาว่าจำเลยกระทำผิดประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 336 ทวิ ด้วย

จำเลยฎีกาว่าไม่ได้กระทำความผิด โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าในวันเวลาเกิดเหตุ ตามฟ้อง จำเลยได้ขั้บรรยณฑ์บรรทุกโทรศัพท์มือถือของบริษัทแชนโป้คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้เสียหาย จำนวน 108 เครื่องจากการทำเรือแห่งประเทศไทยไปยังโกดังเก็บสินค้า ของผู้เสียหายระหว่างทางโทรศัพท์มือถือได้หายไปจำนวน 19 เครื่อง มีปัญหาต้องวินิจฉัย ตามที่โจทก์จำเลยฎีกาว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า โจทก์มีนาย จรรย์ หอมเทียนทอง นายบุญพา วาสนาพาโชคและนางกิ่ง ทองอัม เบิกความเป็น พยาน โดยนายจรรย์ผู้ตรวจปล่อยสินค้าจากโกดังการทำเรือแห่งประเทศไทยเบิก ความยืนยันว่าโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายที่นำออกจากโกดังขึ้นรถบรรทุกที่จำเลยขับ ในเที่ยวที่เกิดเหตุมีจำนวนครบถ้วนถูกต้องนายบุญพา ผู้ควบคุมการส่งสินค้าเบิก

ความว่า เมื่อชนโทรทัศน์สีขึ้นรถยนต์บรรทุกจำนวน 10 คันรวมทั้งคันที่จำเลยขับด้วยแล้วเป็นเวลาระหว่าง 16.30 - 19 นาฬิกาซึ่งห้ามรถยนต์บรรทุกแล่น รถทุกคันจะต้องจอดรวมกันอยู่ที่บริเวณโรงพักสินค้าขององค์การ ร.ส.พ. และที่สถานีตรวจ สอบปล่อยสินค้าแต่คงจอดรอเวลาเพียง 9 คัน ส่วนคันที่จำเลยขับไม่ทราบว่าไปไหน พอถึงเวลา 19 นาฬิกาารถที่จอดอยู่ 9 คันได้ขับตามกันไปยังโกดังของผู้เสียหาย ต่อมาหลังจากชนสินค้าลงจากรถทั้ง 9 คันแล้ว จำเลยจึงขับรถมาถึงเมื่อเวลาประมาณ 19.45 นาฬิกาซึ่งเป็นเวลานานผิดปกตินายทึ่งหัวหน้าโกดังเบิกความว่า โทรทัศน์สีบรรทุกอยู่ในกล่องวางเรียงกันอยู่บนรถที่จำเลยขับ โดยไม่มีผ้าใบคลุม เมื่อนำลงจากรถปรากฏว่ากล่องโทรทัศน์สีจำนวน 19 กล่อง ไม่มีโทรทัศน์บรรทุกอยู่ ด้านล่างของกล่องมีรอยมีดกรีด และปิดด้วยกระดาษขาวใสสีไม่เหมือนเดิม ภายในกล่องมีเศษหินบรรทุกอยู่ สอบถามจำเลยแล้วจำเลยบอกว่าไม่รู้เรื่องของหาย เสร็จแล้วแจ้งใหม่ว่า ถูกคนร้ายจีเอาโทรทัศน์สีจำนวน 19 เครื่องไป พยานโจทก์ดังกล่าวไม่รู้จักกับจำเลย และไม่เคยมีเรื่องอะไรกับจำเลยจึงเชื่อได้ว่าต่างเบิกความตามความเป็นจริงการที่จำเลยขับรถออกไปจากจุดที่กำหนดให้จอดรอเวลาห้ามรถยนต์บรรทุกแล่นเพียงคันเดียวโดยไม่มีใครทราบว่าขับไปทางไหน และกว่าจะขับไปถึงโกดังใช้เวลานานผิดปกติ โทรทัศน์สีทั้ง 19 เครื่องหายไประหว่างอยู่ในความรับผิดชอบของจำเลยเช่นนี้ จึงเชื่อว่าจำเลยเป็นคนลักเอาโทรทัศน์สีดังกล่าวไปเสียเอง นอกจากนี้ในชั้นจับกุม และชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพโดยตลอดซึ่งโจทก์มีร้อยตำรวจโทจรศักดิ์ สาลีรัตน์ เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมและร้อยตำรวจเอกสุภัทรพงษ์ กิจนิตี พนักงานสอบสวนเบิกความรับรองว่าจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจริง เมื่อพิจารณาคำให้การรับสารภาพดังกล่าวตามเอกสารหมาย จ.1 และ จ.9 แล้ว ปรากฏว่าจำเลยให้การกล่าวถึงการกระทำโดยละเอียดยังนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบ คำรับสารภาพด้วย ที่จำเลยนำสืบว่าให้การรับสารภาพเนื่องจากถูกเจ้าพนักงานตำรวจทำร้ายทรมานไม่ได้นั้นจึงไม่น่าเชื่อ ดังนี้ข้อเท็จจริงจึงฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัย

ว่าจำเลยได้ร่วมกับพวกลักทรัพย์ของผู้เสียหายไปจริงตามฟ้อง คดีนี้แม้จะได้ความว่า จำเลยขับรถยนต์คันเกิดเหตุออกนอกเส้นทางหลบไปที่อื่นเพื่อประสงค์จะลัก โทรทัศน์สี่ของผู้เสียหายก็ตามแต่เมื่อจำเลยมีหน้าที่ขับรถยนต์บรรทุกขนส่งและลัก เอาโทรทัศน์สี่ที่บรรทุกอยู่บนรถนั้นเองการกระทำของจำเลยจึงมิใช่เป็นการลักทรัพย์ โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป ไม่เป็นความ ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 ทวิ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกา ของโจทก์จำเลยต่างฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(บุญธรรม อยู่พัก-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิต)

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| แหล่งที่มา | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
|------------|----------------------------|

|      |
|------|
| แผนก |
|------|

|                      |
|----------------------|
| หมายเลขคดีแดงศาลชั้น |
|----------------------|

|     |          |
|-----|----------|
| ต้น | หมายเหตุ |
|-----|----------|

เหตุที่ระวางโทษหนักขึ้นตาม ป.อ. มาตรา 336 ทวิ ที่ว่า"โดยใช้ยานพาหนะเพื่อ สะดวกแก่การกระทำผิด หรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม" นั้น อยู่ที การนำสืบข้อเท็จจริงให้ปรากฏในคดีว่าพอรับฟังได้หรือไม่ว่า ผู้กระทำผิดที่ได้นำยาน พาหนะมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชญากรรมนั้นกระทำการโดยใช้ยาน พาหนะ"เพื่อ..." ต้องอ่านประกอบกับ "สะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้น ไปหรือให้พ้นการจับกุม" เป็นข้อเท็จจริงที่แสดงมูลเหตุจงใจพิเศษ ของผู้กระทำผิด

ในการใช้ยานพาหนะนั้น อาทิเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2534/2527 จำเลยขี่รถจักรยานสองล้อเข้าไปในมหาวิทยาลัย เพื่อลักรถจักรยานสองล้อของผู้เสียหายรถจักรยานสองล้อที่จำเลยขี่เข้าไปย้อมเป็นยานพาหนะที่ให้ความสะดวกแก่จำเลยในการกระทำผิดและหลังจากพวกของจำเลยนำรถจักรยานสองล้อของผู้เสียหายขี่หนีไปแล้ว จำเลยได้ขี่รถจักรยานสองล้อที่ขี่มาหลบหนีไปด้วย เป็นการใช้ยานพาหนะหลบหนีไปเพื่อให้พ้นการจับกุม จึงเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 336 ทวิ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 611/2530 จำเลยขับรถยนต์เข้าไปสั่งให้เติมน้ำมันรถยนต์ที่ปั้มน้ำมันของผู้เสียหาย เมื่อคนเติมน้ำมันเติมน้ำมันเกือบจะเต็มถึงจำเลยพูดว่าไม่มีเงินเดี๋ยวจะเอามาให้ คนเติมน้ำมันบอกว่าต้องไปบอกผู้เสียหายก่อน แต่จำเลยได้ขับรถออกไปทันที ขณะเติมน้ำมันจำเลยไม่ได้ดับเครื่องยนต์รถ และฝาปิดถังน้ำมันก็ไม่มีโดยใช้ผ้าอุดไว้แทนแสดงให้เห็นว่าจำเลยได้วางแผนไว้เพื่อจะไม่ชำระเงินค่าน้ำมันเมื่อได้น้ำมันมาแล้ว โดยจะรีบหนีไปอันเป็นอุบายอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้ลักทรัพย์สำเร็จพฤติการณ์แสดงว่าจำเลยมีเจตนาทุจริตมาตั้งแต่ต้นที่จะลักเอาน้ำมันของผู้เสียหายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 191/2532 การที่จำเลยขออนุญาตเอาพระพุทธรูปบูชาของผู้เสียหายลงไปดูกลางแสงแดดที่พื้นดินหน้าบ้าน แล้วอุ้มพระพุทธรูปวิ่งหนีไปขึ้นรถยนต์ปิดอับซึ่งพวกของจำเลยจอดอยู่โดยมีการวางแผนเตรียมการมาก่อนแล้วหลบหนีไปกับรถยนต์คันดังกล่าว ไม่เป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ เพราะไม่ได้ฉกฉวยเอาซึ่งหน้า คงเป็นความผิดตามป.อ. มาตรา 335(7) วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 336 ทวิ ถ้าข้อเท็จจริงการใช้ยานพาหนะยังรับฟังไม่ได้ ตามเหตุดังกล่าวก็ไม่ใช่ความผิด คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 112/2531 จำเลยที่ 4 นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คันที่จำเลยที่ 1 ขี่มาที่เกิดเหตุขณะจำเลยที่ 1, 2 ลักทรัพย์ จำเลยที่ 4 ก็ยืนคอยอยู่แถวนั้นพฤติการณ์ย่อมถือได้ว่าจำเลยที่ 4 มีส่วนรู้เห็นในการกระทำผิดด้วยขณะจำเลยกระทำผิด รถจักรยานยนต์พาหนะของจำเลยยังจอดอยู่ที่เดิมมิได้ก่อให้เกิดความสะดวกในการลักทรัพย์แต่อย่างใด การกระทำของจำเลยไม่เป็นความ

ผิดตาม ป.อ. มาตรา 336 ทวิ การใช้ยานพาหนะต้องใช้เพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด การบรรทุกผู้กระทำผิดไปส่ง ณ ที่ ๆ เตรียมจะกระทำผิดก็น่าจะพอ ไม่ถึงกับต้องกระทำผิดในยานพาหนะที่นั่งไป น่าจะเทียบกับการสนับสนุนซึ่งให้ความสะดวกก่อนหรือในขณะที่กระทำผิดตามมาตรา 86 ในคดีนี้ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่าที่จำเลยขับรถคันเกิดเหตุออกนอกเส้นทางหลบไปที่อื่นนั้นเพื่อสะดวกแก่การลักโทรทัศน์สีไปหรือเพื่อการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุมทั้งเหตุที่จะลงโทษตามมาตรา 336 ทวิ เป็นการระวางโทษให้หนักขึ้นสำหรับผู้กระทำผิดจึงต้องพิจารณาข้อเท็จจริงโดยเคร่งครัดข้อวินิจฉัยที่ว่า เมื่อจำเลยมีหน้าที่ขับรถยนต์บรรทุกขนส่งและลักเอาโทรทัศน์สีที่บรรทุกอยู่บนรถนั้นเอง เป็นการวินิจฉัยถึงสภาพผู้กระทำผิดกับการกระทำผิดที่เกิดขึ้นโดยยังไม่มีข้อเท็จจริงใดทำให้ศาลเชื่อว่าผู้กระทำผิดมีมูลเหตุจงใจพิเศษในการใช้รถบรรทุกนั้นกระทำผิด. พฤติการณ์ทัศนัยพิทักษ์กุล.